

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٧هـ، برئاسة سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعيين، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة: المستشار حميد حبيب أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، محمد ميرزا محمد أمان، أعضاء المحكمة.

وحضور السيد / عمر عبدالعزيز حساني، أمين السر.

صدر الحكم الآتي:

في الدعوى المقيّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (م.ت/١/٢٠٢٥) لسنة (٢٣) قضائية.

المقامة من:

- ١- الدكتور أحمد عبدالعظيم عبدالفتاح محمد بركات.
- ٢- مستشفى البركة للخصوصية.
- ووكيلتهما المحامية: هدى سعد أحمد يوسف.

ضد:

- ١ - صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
- ٢ - نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- ٣ - وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
- ويمثلهم جهاز قضايا الدولة.
- ٤ - نسرين عبدالرحمن غلوم عبدالرحمن.
- ٥ - محمد غلوم عباس غلوم.
- ووكيلتهما المحامية: زهرة جعفر كاظم مكي البقالي.

الإجراءات

بتاريخ السادس من مايو سنة ٢٠٢٥، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى أرقام (٠٨/١/د) لسنة (٦) قضائية، (٢٠١٠/٢/د) لسنة (٨) قضائية، (م.ت/٢٠٢١/٢) لسنة (١٩) قضائية، وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم (٩/١١٨٣١/٢٠١٦/٠٢) المؤيد بالاستئناف رقم (٩/٠٠٣٣٩/٢٠٢٣/٠٣) وقرار محكمة التمييز -منعقدة في غرفة مشورة- في الطعن رقم (٨/٠٠٢٨٨/٢٠٢٣/١٠)، وذلك لمخالفتها أحكام المحكمة الدستورية، والنظام العام في المادتين (٩٩ ، ١٠٠) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، واستناد هذه الأحكام إلى تقرير اللجنة الفنية لتقرير أخطاء الأطباء، بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية، والحكم النهائي الصادر بالبراءة، والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المبني على تقرير اللجنة، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شروط قبول منازعة التنفيذ، مع إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف.

وقدم المدعى عليهما الرابعة والخامس مذكرة طلبا فيها الحكم:

أولاً: عدم جواز نظر المنازعة لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.

ثانياً: عدم قبول الدعوى.

ثالثاً: رفض الدعوى لانعدام أساسها الواقعي والقانوني مع إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدم المدعيان مذكرة صمما فيها على طلباتهما الواردة بصحيفة الدعوى، كما دفعا بعدم دستورية نص المادة

(٢١) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٩.

وقدم المدعى عليهما الرابعة والخامس مذكرة تعقيباً على المذكرة المقدمة من المدعين صمما فيها على طلباتهما السابقة.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة ٢٠٢٥/٩/١٠ تم ضم ملفات الدعاوى الموضوعية المبينة بمحضر الجلسة إلى ملف منازعة التنفيذ المعروضة، وقررت المحكمة بذات الجلسة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الخامس كان قد تقدم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠ بشكوى ضد المدعى الأول ومستشفى البركة للخصوبة المدعية الثانية، إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهر" قيدت برقم ١١٥ لسنة ٢٠١٤، ضمنها أن زوجته المدعى عليها الرابعة كانت مريضة وتخضع للعلاج لدى المدعى الأول الذي يعمل طبيباً لدى المستشفى المشار إليها، وأن الطبيب المذكور قام باتخاذ إجراءات علاج خاطئة لزوجته، تسببت في تعرضها للخطر الذي كاد يؤدي بحياتها، لولا تدخل الفريق الطبي بمجمع السلمانية، وتمت إحالة الشكوى إلى اللجنة المختصة بالهيئة، المشكّلة بالقرار رقم (ش.م.٨٥) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٢/٨، التي انتهت بتقريرها إلى خروج الطبيب عن الأصول الطبية المتعارف عليها علمياً في علاج المريضة، وارتكب أخطاء طبية في علاجها، وبناء عليه صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٤، بإحالة المدعى الأول إلى لجنة التراخيص الطبية بهيئة تأديب، للتحقيق معه فيما نسب إليه من أخطاء طبية، وقامت اللجنة بعد التحقيق مع الطبيب إلى إصدار قرارها بإيقافه عن العمل لمدة سنة، وقد طعن المذكور على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية بالدعوى رقم (١/٠٦٨١٤/٢٠١٨/٠٢)، وبجلسة ٢٠١٨/١٠/٣١ قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف المدعي عن العمل لمدة سنة، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على إخلال اللجنة بالحق في الدفاع بعدم سماعها شهود النفي المقدمة أسماؤهم من الطبيب المذكور، لإثبات عدم اتباعه إجراءات خاطئة في علاج المريضة، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ثبوت خطأ الطبيب في علاجه المريضة، كما أفادت الجهة الإدارية أن المريضة أكملت علاجها بمجمع السلمانية الطبي، ولم تقدم أي تقارير طبية تثبت علاقة الطبيب بالمضاعفات التي حدثت للمريضة، فطعنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا -الدائرة المدنية الثانية بالاستئناف رقم (٧/٠٥٥٦٠/٢٠١٨/٠٣)، وبجلسة ٢٠١٩/٦/٢٥ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، كما أحالت النيابة العامة المدعي الأول إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في القضية رقم (٠٧٢٠١٩٠٧١٥٨) متهمه إياه بأنه في عام ٢٠١٤ تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها (المدعى عليها الرابعة في الدعوى المعروضة) نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، مما أدى إلى إصابتها بعاقة مستديمة نسبتها ٣٠٪، وطلبت عقابه بالمادة (١/٣٤٣، ٢) من قانون العقوبات، وبجلسة ٢٠٢٠/٧/٢ قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه، وذلك تأسيساً على تشكك المحكمة وعدم اطمئنائها لارتكاب المتهم الجريمة، وعدم كفاية التقرير المقدم من الهيئة لإقناع المحكمة بإدانة المتهم عما أسند إليه، إضافة إلى تناقضه مع شهادة الشهود التي استمعت إليهم المحكمة، وقد طعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بالاستئناف رقم (٢٤١٥/٢٠٢٠/١١)، وبجلسة ٢٠٢٢/٥/١٢ قضت

رئيس المحكمة

نائب الرئيس

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، على سند من عدم الاطمئنان إلى أقوال الشاهد الذي ارتكبت إليه النيابة العامة أو أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، وعدم اطمئنانها إلى تقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والطب الشرعي في إثبات الاتهام الموجه إلى المتهم، وتشكك المحكمة في صحة الصورة التي قالوا بها عن تلك الوقائع، وذلك لكون عملية ربط الرحم التي أجراها الطبيب تمت طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، فضلاً عن تشكك المحكمة في ثبوت ما نسب إلى المتهم من الإخفاق في تشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاض، وخلو الأوراق من سؤال الأطباء الذين استقبلوا الحالة بمستشفى السلمانية، والطبيب الذي قام باستئصال الرحم، والأسباب التي دعت به إلى ذلك، وكذا ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لرحم المريضة، الذي يفيد وجود التهاب مزمن نشط متوسط داخل عنق الرحم، وتناقض أقوال الطبيب حسني ملص أحد أعضاء اللجنة التأديبية أمام المحكمة مع ما قرره أثناء التحقيقات، وتشكك المحكمة في سلامة النتيجة التي انتهت إليها تقرير الطب الشرعي، وما ورد بتقرير الهيئة المشار إليها عن تلك الحالة، إضافة إلى تراخي الهيئة في تنفيذ قرار المحكمة بتشكيل لجنة أخرى لإعداد تقرير مفصل عن الخطأ الطبي المسند للمتهم، والاستماع إلى مبرراته وأسبابه، ومن ثم انتهت المحكمة من كل ذلك إلى قضائها المتقدم بتأييد الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ أقام المدعى عليهما الرابعة والخامس الدعوى رقم (٩/١١٨٣١/٢٠١٦/٠٢) أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى، ضد المدعي الأول والمستشفى المدعى عليها الثانية، وحددا طلباتهما الختامية فيها -بموجب لائحة طلباتهما المعدلة- في طلب الحكم أولاً:- وقبل الفصل في الموضوع: إحالة المدعية الأولى للجان الطبية لتقدير نسبة العجز التي أصابتها نتيجة فقدان رحمها.

ثانياً:- وفي الموضوع: ١- إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية الأولى مبلغ (٤٠,٠٠٠) دينار تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بها من ضرر بنوعيه.

٢- إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي الثاني مبلغ (١٠,٠٠٠) دينار تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من ضرر بنوعيه، وذلك على سند أن المدعية الأولى وهي زوجة المدعي الثاني - المدعى عليهما الرابعة والخامس في الدعوى الحالية- كانت قد لجأت إلى المستشفى المدعى عليها الثانية، التي يعمل بها المدعى عليه الأول - المدعي الأول والمستشفى المدعية الثانية في الدعوى المعروضة- وذلك للحصول على المشورة الطبية بخصوص حمل الزوجة المدعية الأولى، وكان رأي الطبيب المذكور هو خضوعها لعملية زرع أجنة عن طريق الأنابيب، وتمت زراعة ثلاثة أجنة في رحم المريضة، مع إخضاعها لعملية ربط للحفاظ على الأجنة، مما نجم عنه انفجار الرحم بعد الشهر الثالث من الحمل، وتعريض حياة المريضة للخطر، حيث تم نقلها إلى مستشفى السلمانية الطبي، وأجريت لها جراحات عدة لإنقاذ حياتها، وتم استئصال رحمها، وعلى إثر ذلك تم تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قيدت برقم ١١٥ لسنة ٢٠١٤، وتمت إحالة الشكوى إلى اللجنة المختصة التي انتهت إلى وجود خطأ مهني جسيم

في حق المدعى عليهما، ترتبت عليه أضرار تمثلت في خسارة المريضة القدرة على الإنجاب، وتعريض حياتها للخطر الناتج من النزيف المهبلي وانفجار الرحم، وخسارة ثلاثة أطفال، فضلاً عن المبالغ التي تم صرفها على كل ذلك، وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة، التي قررت بجلسة ٢٠١٧/٣/٢٢ ندب اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وكلفتها بدراسة الأوراق، وتقرير مدى حدوث الخطأ الطبي في حق الطبيب المذكور، وبأشرت اللجنة المأمورية، وأودعت تقريرها، انتهت فيه إلى:-

- ١- أن الطبيب المذكور لم يراع انقضاء المدة المتعارف عليها عالمياً فيما بين الحمل.
- ٢- أنه لم يتم بتبصير المريضة بالمخاطر المرتبطة بتكرار الحمل بعد مرور مدة قصيرة من ولادتها.
- ٣- كما أنه قام بإجراء عملية ربط لعنق الرحم بعد إجراء عملية الإجهاض، خلال جلسة واحدة، مما أثر جلياً في سلامة المريضة.

٤- أخفق في تشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاض عند مراجعتها له أثناء معاناتها نزيفاً طفيفاً في المهبل المصحوب بالألم في البطن، مما ترتب عليه تعريض حياة المريضة للخطر، نتيجة هذا التشخيص الخطأ، وأنه لولا التدخل الصحيح من قبل الطاقم الطبي في مجمع السلمانية لكانت حياة المريضة في خطر، ونتج من ذلك عجز كلي مستديم للمريضة بلغت نسبته ٧٠٪، وبجلسة ٢٠٢٢/١٢/٢٧ حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن - المدعي الأول والمستشفى المدعية الثانية في الدعوى المعروضة- بأن يؤديا للمدعية الأولى - المدعى عليها الرابعة في الدعوى الراهنة- تعويضاً مادياً وأدبياً قدره (٢٥٠,٠٠٠) دينار، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي الثاني - المدعى عليه الخامس في الدعوى المعروضة - تعويضاً مادياً وأدبياً قدره (٥٠,٠٠٠) دينار، وأسست المحكمة القضاء المتقدم في ضوء ما استخلصته من الأوراق وأثبتته مدونات حكمها، على أن الطبيب المذكور كان يتعين عليه تبصير المريضة بالمخاطر المترتبة على تكرار الحمل بعد مرور مدة بسيطة من ولادتها، فضلاً عن إخفاقه في تشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاض، وأنها كانت تعاني نزيفاً طفيفاً في المهبل مصحوباً بالألم في البطن، مما ترتب عليه تعرض حياة المريضة للخطر نتيجة هذا التشخيص الخطأ، وما نجم عنه من انفجار الرحم مما يعد تقصيراً منه في أداء واجبه المهني والطبي، ويشكل خطأ في جانبه، رغم حصوله على درجة علمية تحتم عليه اتخاذ القرار الطبي المناسب لحالة المريضة، وهو ما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية وأدبية بالمريضة تمثلت في المساس بجسدها بانفجار رحمها، واستئصاله، وما نتج منه من إحداث عجز كلي مستديم بلغت نسبته ٧٠٪، وما ألم بها من حزن وأسى لما آل إليه وضعها الصحي، وما لحق بها من أذى في عاطفتها وإحساسها، خاصة أن تلك الأضرار ما كانت لتحدث لولا ذلك الخطأ، مما تتوافر به عناصر المسؤولية التقصيرية المقررة بالمادة (١٥٨) من القانون المدني، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما في حق الطبيب المذكور، الموجب لمسؤوليته عن تعويض المريضة

عن تلك الأضرار، ولا يعفيه من ذلك الحكم الجنائي الصادر ببراءته من تهمة التسبب بخطئه في إحداث الإصابات التي لحقت بالمريضة، الذي تأسست فيه البراءة على تشكك المحكمة الجنائية، ومن ثم لا يحوز هذا الحكم حجية أمام المحكمة المدنية حال طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت من جراء الفعل المشار إليه، وأقام هذا القضاء مسؤولية المستشفى المدعى عليها الثانية - المدعية الثانية في الدعوى الحالية - على ثبوت عمل الطبيب لديها، وخضوعه لإشرافها ورقابتها وتوجيهها، الذي تتحقق به مسؤوليتها المقررة بالمادة (١٧٢) من القانون المدني التي تنص في البند (أ) منها على أن "يكون المتبوع مسؤولاً في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها"، كما أسست المحكمة أحقية المدعى الثاني - المدعى عليه الخامس في الدعوى المعروضة - وهو زوج المريضة في التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به والمتمثلة في الخسائر المادية بسبب متابعة علاج المريضة، وما ألم به من أضرار أدبية تمثلت في الأسى واللوعة والألم نتيجة إصابة زوجته وأم أطفاله، وحرمانه من فرصة الإنجاب المحقق مستقبلاً منها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى تقدير التعويض الذي ضمنته منطوق حكمها، وتقرير مسؤولية الطبيب والمستشفى المشار إليهما بالتضامن فيها بينهما عن التعويض المقضي به استناداً إلى نص المادة (١٦٠) من القانون المدني، التي تنص على أن "إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر"، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهما هذا القضاء فقد طعنا عليه أمام محكمة الاستئناف العليا - الدائرة الثانية المدنية بالاستئناف رقم (٠٣/٢٠٢٣/٩٠٠٣٣٩)، وبجلسة ٢٠٢٣/٣/٢٦ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وذلك تأسيساً على سلامة البناء القانوني للحكم المطعون فيه، وصدوره في إطار ما تتمتع به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة، والأخذ بما تقتنع به، وإطراح ما عداه، وما استخلصته المحكمة من تقرير اللجنة المنتدبة من قبلها لتقرير الخطأ الطبي في حق الطبيب طبقاً لنص المادة (٥) من القانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليه، متى أقامت القضاء الصادر عنها على أسباب سائغة تكفي لحمله، من دون تقيد في ذلك بالحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم القائم على تشكك المحكمة في ارتكاب المتهم الجريمة، لكون الحكم الصادر بالبراءة استناداً إلى الشك أو المبني على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر، لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية، ولذلك فإنه لا يمنع المحكمة المدنية من بحث إذا ما كان هذا الفعل مع تجريده من صفة الجريمة، تتوافر له عناصر الخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية، الذي يصح أن يكون أساساً للتعويض، متى قامت علاقة السببية بينه وبين الضرر.

وأضافت المحكمة في مدونات حكمها أن الحكم المستأنف قد بين في أسبابه عناصر التعويض عن الضرر بنوعيه، الذي أصاب المضرورين، وقضى بما قدره من تعويض جابر لهذه الأضرار وذلك بأسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وتكفي لحمل هذا القضاء، وابتناؤه على أسباب تبرره، وأن تقدير المحكمة للتعويض جاء متناسباً مع حجم الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المستأنف ضدهما، من دون علو أو مغالاة، ومن ثم انتهت المحكمة إلى قضائها المشار إليه، وقد طعن المحكوم ضدهما على هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعن رقم (٨/٠٢٨٨/٢٠٢٣/١٠)، وبجلسة ٢٠٢٤/١/٩ قضت المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد عرض لعناصر الضرر الموجبة للتعويض كافة من ضرر مادي ومعنوي، وحقق أركان المسؤولية عن هذه الأضرار، وقدر قيمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بالمبلغ المقضي به، الذي يدخل تقديره في إطلاقات محكمة الموضوع، بحسب ما تراه مناسباً لذلك، وأن ما يثار في حق هذا القضاء يضيء جدلاً موضوعياً، لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم. هذا وقد عاب المدعيان - كما تضمنت صحيفة دعواهما - على الأحكام المتقدمة مخالفتها النظام العام والمادتين (٩٩، ١٠٠) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بإهدارها الحجية المقررة للحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الإدارية في الدعوى رقم (١/٠٦٨١٤/٢٠١٨/٠٢)، والاستئناف رقم (٧/٠٥٥٦٠/٢٠١٨/٠٣)، والحكم الجنائي الصادر في القضية رقم (٠٧٢٠١٩٠٧١٥٨) ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم (٢٤١٥/٢٠٢٠/١١).

وإذ ارتأى المدعيان - بحسب التكييف القانوني السليم لطلبتهما - أن الأحكام المتقدم ذكرها تمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٦ في الدعوى رقم (٠٨/١/د) لسنة (٦) قضائية، وحكمها الصادر بجلسة ٢٠١٢/٦/٢٧ في الدعوى رقم (٢٠١٠/٢/د) لسنة (٨) قضائية، وحكمها الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٣/٣٠ في منازعة التنفيذ رقم (م.ت.٢/٢٠٢١) لسنة (١٩) قضائية، فقد أقاما دعواهما الماثلة، وحددا طلباتهما فيها في طلب المضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها، وعدم الاعتداد بالعقبات المار ذكرها.

وحيث إنه عن طلب المدعى عليهما الرابعة والخامس بمذكرتهما القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً بنص المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، فذلك مردود: بأن المشرع ضمن نص المادة (١٨) المشار إليها طرق اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية، التي لا تسري أحكامها على منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، والتي تختص هذه المحكمة بالفصل فيها طبقاً لنص المادة (٣٢) من قانونها، والتي تخضع في اتصالها بالمحكمة لنصوص المادتين (٢٠ و ٢١) وما بعدهما من قانون المحكمة، وكذا القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، طبقاً للإحالة إلى هذا

القانون المقررة بالمادة (٣٣) من قانون المحكمة المشار إليه، وهو الذي يضحى معه الطلب المار ذكره في غير محله، وفاقدًا لسنده، حقيقًا بالالتفات عنه.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعين بعدم دستورية نص المادة (٢١) من قانون محكمة التمييز الصادر بالقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٩ المعدل بالقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٤، وذلك فيما تضمنه من النص على أحقية محكمة التمييز في تقرير صلاحية الطعن للنظر من عدمه في قرار يصدر عنها في غرفة مشورة غير قابل للطعن، وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، على سند من مخالفته الحق في التقاضي المقرر بالمادة (٢٠ / و) والمادتين (١٠٤ ، ١٠٥) من الدستور، فلما كان من المقرر أن الدستور أوسد للمحكمة الدستورية بمقتضى نص المادة (١٠٦) منه وحدها سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما فوض السلطة التشريعية في تنظيم كيفية مباشرة المحكمة رقابتها هذه، وفي حدود هذا التفويض صدر المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، وحدد في المادة (١٨) منه على سبيل الحصر طرق اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية، التي يتعين التقيد بها وعدم تجاوزها أو الخروج عليها، باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي، تتعلق بالنظام العام، تغيا بها المشرع تحقيق المصلحة العامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، وعلى ذلك لا تثار دستورية النصوص القانونية عملاً بنص المادة (١٨) من قانون المحكمة إلا بأحد ثلاثة طرق: إما بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب، وإما أن تحيل إحدى المحاكم الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نصوص قانونية قامت لديها شبهة مخالفتها أحكام الدستور، وإما أن يدفع أحد الخصوم أثناء نظر دعواه أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وتقدر محكمة الموضوع جديته، وتحدد لمن أثاره أجلاً لا يجاوز شهراً لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وكان كل من الإحالة وتقدير الجدية والتصريح برفع الدعوى الدستورية من محكمة الموضوع، يفترض إجالتها لبصرها في النص المطعون فيه، بعد فهمها لحقيقتها، ووقوفها على أبعاده، ومقابلة هذا النص بنصوص الدستور المدعى مخالفتها، مستظهرة من ذلك - من وجهة نظر مبدئية - نطاق التناقض بين مضمون ذلك النص وأحكام الدستور، وهو ما لا يتصور معه في المنطق القانوني السليم ولوج أحد هذه الطرق أمام المحكمة الدستورية، لتمارس اختصاصها المنفرد في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ذلك أن الغاية من التنظيم الذي تضمنته هذه المادة، والعلة من تقريره، هي امتناع الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية على محاكم الموضوع، ومن أجل ذلك كان تدخل المشرع لتحديد طرق استنهاض ولاية المحكمة الدستورية، للفصل في دستورية النصوص القانونية التي تعرض لتلك الجهات والمحاكم بمناسبة مباشرتها اختصاصاتها، وتقوم لديها شبهة مخالفتها أحكام الدستور، بالتحديد الذي تضمنه النص المذكور، وهو ما لا يسوغ القول به بالنسبة إلى المحكمة الدستورية. متى كان ذلك، وكان المدعيان قد قصدا بدفعهما اختصاص نص المادة (٢١) من قانون محكمة التمييز المشار إليه، وطرح المسألة المتعلقة بدستوريته مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وكان ما يثيره المدعيان في هذا الشأن لا يدخل في نطاق التقارير الدستورية التي تملكها المحكمة الدستورية، والتي تزاولها من تلقاء نفسها،

بمناسبة ممارستها اختصاصاتها، وترتبط بنزاع قائم أمامها مستوفياً لشروط قبوله، وتؤثر فيه، وهو الذي ينحل معه الدفع المشار إليه - بحسب التكييف القانوني السليم له - إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لأحكام القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم الدستوري لم يتم وفقاً لطبيعته، وفي ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو بأبعادها - دون اكتمال مداها، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضامها بما يعرقل جريان آثاره كاملة من دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر في دعوى دستورية فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنه في سياقها، في ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتقال من جريان آثارها في مواجهة الكافة دون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم إنما يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق، سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - ولو كانت تشريعاً أو حكماً قضائياً بأتاً أو قراراً إدارياً أو عملاً مادياً - تحول فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيّداً لنطاقها، ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنين، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقاً للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إنه بالنسبة إلى طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسته ٢٦/١٠/٢٠١١ في الدعوى رقم (٨/د/٠٨) لسنة ٦ قضائية، وحكمها الصادر بجلسته ٢٧/٦/٢٠١٢ في الدعوى رقم (٢/د/٢٠١٠) لسنة (٨) قضائية، والقضاء بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الكبرى المدنية الأولى الصادر بجلسته ٢٧/١٢/٢٠٢٢ في الدعوى رقم (٩/١١٨٣١/٢٠١٦/٠٢)، والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا - الدائرة الثانية المدنية بجلسته ٢٦/٣/٢٠٢٣ في الاستئناف رقم (٩/٠٠٣٣٩/٢٠٢٣/٠٣)، والقرار الصادر عن محكمة التمييز - منعقدة في غرفة مشورة - بجلسته ٩/١/٢٠٢٤، في الطعن رقم (٨/٠٠٢٨٨/٢٠٢٣/١٠). وحيث إن حكم هذه المحكمة الصادر بجلسته ٢٦/١٠/٢٠١١ في الدعوى رقم (٨/د/٠٨) لسنة (٦) قضائية كان قد حدد نطاق الدعوى المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان التي تنص على أن "... وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها"، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المشرع فيما أوكله من اختصاص للجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليه - التي تتمخض لجنة فنية خالصة تتولى في

حدود الفقرة المعنية من المادة (٢٧) من ذات المرسوم بقانون إبداء الرأي الفني المتخصص بشأن الأخطاء الفنية المبينة بهذا النص- إنما كان يستهدف بذلك غاية مشروعة مفادها إيجاد حلول للمنازعات التي تثور حول هذه الأخطاء في مهدها بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه المنازعات، وما تستوجبه من خبرات فنية متخصصة، من دون أن ينال ذلك من حق أطراف هذه المنازعات في عرضها على القضاء، والطعن أمامه على أعمال وقرارات تلك اللجنة، التي لا تعدو أن تكون جهة خبرة في مجال إثبات الأخطاء الطبية، وقد ورد هذا النص خلواً من كل ما من شأنه أن يستقيم موطناً لقالة مصادرتة سلطان القاضي وحرية في تقدير الدليل المستخلص من تقرير لجنة التراخيص الطبية السابقة الذكر، يستند به سلطاته المقررة باعتباره القاضي الأعلى في الدعوى، كما لم يغل هذا النص يد القاضي عن تكليف خبير آخر غير لجنة التراخيص الطبية، بعد إيداع هذه اللجنة تقريرها، استيفاءً لعقيده في النزاع بالاستناد إلى الدليل الذي يركن إلى وجاهته.

وحيث إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بجلسة ٢٠١٢/٦/٢٧ في الدعوى رقم (٢٠١٠/٢/د) لسنة (٨) قضائية، قد حدد نطاق هذه الدعوى في نص المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من هذا المرسوم بقانون، وقضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) السالف الذكر لسابقة الفصل فيه، ورفض الدعوى فيما عدا ذلك من الطلبات، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٠٢٤ بتاريخ ٢٠١١/١١/٣، وتأسس هذا الحكم على أن قضاء المحكمة السابق في الدعوى رقم (٠٨/١/د) لسنة (٦) قضائية تثبت له الحجية المطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويل ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق منها، وأسست المحكمة القضاء برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (٥) المار ذكرها على أن هذا النص لم يجعل من اللجنة الطبية المنصوص عليها فيه سوى لجنة فنية، أسند إليها اختصاصات محددة، منها تقرير حدوث الأخطاء الطبية المنوه بها في المادة (٢٧) من المرسوم بقانون ذاته، وهي بذلك لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاصات فنية وقراراتها ليست نهائية، بل خاضعة لرقابة القضاء، إذ جاء النص المطعون فيه خلواً من كل ما من شأنه أن يستقيم موطناً لقالة مصادرتة سلطان القاضي وحرية في تقدير الدليل المستخلص من تقرير لجنة التراخيص الطبية المنصوص عليها فيه، يستند به سلطاته المقررة، باعتباره القاضي الأعلى في الدعوى، كما لم يغل هذا النص يد القاضي عن تكليف خبير آخر غير لجنة التراخيص الطبية، بعد إيداع هذه اللجنة تقريرها، استيفاءً لعقيده في النزاع، والاستناد إلى الدليل الذي يراه أساساً سليماً لتكوين عقيدته.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ تدور وجوداً وعدماً مع نطاق حجية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المقررة بمقتضى نص المادة (١٠٦) من الدستور، والمادة (٣١) من

المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريته، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، من دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجة، حتى ولو تطابقت في مضمونها مع هذه النصوص.

وحيث إن المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان تنص على أن "تشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة للنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك بعد التحقق من الشهادات العلمية لطالب الترخيص، والتأكد من كفايته المهنية، وكذلك فحص طلبات الترخيص لفتح عيادات خاصة للأطباء، أو طلبات نقل تلك العيادات، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقاً للنظم والاشتراطات التي يصدر بتحديدتها قرار من وزير الصحة".

وتنص المادة (٢٧) من المرسوم بقانون المذكور على أن "لا يكون الطبيب مسؤولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسؤولاً في الأحوال الآتية:-

أ- إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

ب- إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

ج- إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.

وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها".

وحيث إنه بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٩ صدر القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ونص في المادة (٤) منه على أن "أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من: ٣... المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان... ويحل مجلس الإدارة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ب- يكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتولى بوجه خاص ما يلي: ... ٢- إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

٣- منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الطبية، والمؤسسات الصحية...".

وتنص المادة (٦) من هذا القانون على أن "أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة واعتماد الخطط والبرامج التي تحكم سير العمل بها والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازماً

لمباشرة مهامها وصلاحياتها، بما في ذلك: ... ٢- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون... ٤- تشكيل اللجان المختصة بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة المهن الصحية وطلبات الترخيص للمؤسسات الصحية...، وتنص المادة (١٩) من هذا القانون على أن "يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٦ وعُمل به اعتباراً من ٢٠٠٩/٧/١٧ اليوم التالي لتاريخ نشره طبقاً لنص المادة (٢٠) من هذا القانون.

وبتاريخ ٢٠١٣/١/٢٨ صدر المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وحددت المواد (١، ٢، ٣، ٤) منه تشكيل المجلس، ومدة العضوية فيه، والأمانة الفنية للمجلس، وعينت المادة (٥) منه اختصاصات المجلس، ونشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٣/١/٣١، وعُمل به اعتباراً من ٢٠١٣/٢/١، اليوم التالي لتاريخ نشره طبقاً لنص المادة (٨) منه.

وبتاريخ ٢٠١٥/١٠/٧ صدر المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، ونص في المادة الأولى منه على أن "يباشر المجلس الأعلى للصحة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه...".

ونص في المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون على أن يستبدل بتعريف "مجلس إدارة أو المجلس" الوارد بالمادة (١) من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التعريف الآتي:

المجلس الأعلى للصحة أو المجلس: "المجلس الأعلى للصحة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للصحة"، وتنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور على أن "تستبدل عبارة "المجلس الأعلى للصحة" بعبارة "مجلس الإدارة" أينما وردت في القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعبارة "الوزير بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحة" بكلمة "الوزير" الواردة بالمادة (١٦) فقرة (ب) من ذات القانون"، ونص عجز المادة الخامسة من ذلك المرسوم بقانون على أن "... يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وقد نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٨ وعُمل به اعتباراً من ٢٠١٥/١٠/٩، اليوم التالي لتاريخ نشره طبقاً لنص المادة السادسة منه.

وإنفاذاً لأحكام المرسوم بقانون المذكور أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولة المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالقرار رقم (١٠) لسنة ٢٠١٥، ونصت المادة (٣) منها على أن "تختص اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالاختصاصات المخولة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ولها على الأخص:

١- تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان...". كما تضمن الفصل الثالث منها (المواد من ١٢ إلى ٢٦) بيان الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان، ونظام اجتماعاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وتنظيم استعانة اللجان بالخبراء، ومهام وأعمال رئيس اللجنة ومقررها، وأسباب انتهاء عضوية اللجنة، والتظلم من قراراتها، والتقارير الدورية التي تعدها اللجنة كل شهر عن نتائج أعمالها وقراراتها، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٦/١/٧، وعُمل به اعتباراً من ٢٠١٦/١/٨، اليوم التالي لتاريخ نشره، طبقاً لنص المادة الثالثة منه، كما صدرت بتاريخ ٢٠١٧/١/٩ لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم (١) لسنة ٢٠١٨، ونشر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٨/١/١١، وعُمل به اعتباراً من ٢٠١٨/١/١٢ اليوم التالي لتاريخ نشره، طبقاً لنص المادة الثالثة منه، الذي تناول إنشاء اللجان الفنية، واختصاصاتها، وتشكيلها، ونظام اجتماعاتها، والإجراءات المتبعة أمامها، وضوابط استعانتها بالخبراء، ومهام وأعمال رئيس اللجنة ومقررها، وأسباب انتهاء عضوية هذه اللجان.

وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥ صدر المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣ بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ السالف الذكر، ونصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (٤) من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي:

أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من: ... ٢- المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان... .

ويحل المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون"، ونشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٨، وعُمل به اعتباراً من ٢٠٢٣/٩/٢٩، اليوم التالي لتاريخ نشره، طبقاً لنص المادة الثانية منه. ووضح من استعراض النصوص المتقدمة أن نص المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، كان قد ناط بوزير الصحة الاختصاص بإصدار قرار تشكيل لجان النظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وفحص طلبات الترخيص لفتح العيادات الخاصة للأطباء ونقلها، كما أوكل لتلك اللجان مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليه، التي يندرج ضمنها الاختصاص المقرر لتلك اللجان بمقتضى الإحالة الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من المرسوم بقانون المذكور إلى نص المادة (٥) منه، والمتعلقة بتقرير حدوث الأخطاء الطبية، كما أوسد عجز المادة (٥) المشار إليه لوزير الصحة الاختصاص بتحديد النظم والاشتراطات الحاكمة لكل ذلك، التي تشمل تحديد قواعد وضوابط تشكيل هذه اللجان، والأحكام المنظمة لعملها، وممارستها لاختصاصها، والإجراءات المتبعة أمامها، بما فيها الضوابط التي تحكم إصدار التقارير الخاصة بالأخطاء الطبية، طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من المرسوم بقانون المذكور، وهو الاختصاص الذي

آل إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، طبقاً لأحكام كل من المادتين (٤ ، ٦) من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ قبل تعديلها، التي ناطت بالهيئة كذلك الاختصاصات المقررة للوزارة طبقاً للمرسوم بقانون (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليه، وكذا الاختصاص بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومنح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية، وقد حل المجلس الأعلى للصحة محل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مباشرة اختصاصاته المشار إليها، بمقتضى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، وأخيراً صدر المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣ بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩، الذي حلت بموجبه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المقررة بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، كما حلَّ المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المقررة بهذا المرسوم بقانون، ويشمل الحلول المتقدم الصلاحيات والاختصاصات المقررة بالمادة (٥) من هذا المرسوم بقانون التي تشمل تشكيل لجان النظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ووضع النظم والاشتراطات التي تحكم عمل هذه اللجان ومباشرتها اختصاصاتها المقررة قانوناً، ومن أجل ذلك نصت المادة (١٩) من القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩، والمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ المشار إليها على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام القانون والمرسوم بقانون المشار إليهما، حيث تُعد التعديلات التي تضمنها كل منهما على النحو المتقدم من قبيل التعديلات الجوهرية التي أدخلها المشرع على نص المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، والتي تصدق على نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليه الذي ينص على أن "... وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها"، وذلك بمقتضى الإحالة التي تضمنها هذا النص إلى نص المادة (٥) من القانون المشار إليه، بما مؤداه إلحاق هذه التعديلات، وما تضمنته من قواعد، بأحكام نص المادة (٢٧) المشار إليه واندماجها فيه، باعتبارها لبنة من لبناته، وجزءاً من نسيجه، ولذلك يخضع ذلك النص لما يخضع له نص المادة (٥) المشار إليه، ويجري عليه ما يجري على هذا النص من تعديلات، وتسري في شأنه الأحكام والقواعد الضابطة له. متى كان ذلك، وكانت المادتان (٥ ، ٢٧) السالفتا الذكر، مقروءتين في ضوء التعديلات التي أجريت على نص المادة (٥) من القانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليها، تتضمنان أحكاماً تغيّر في مضمونها ومحتواها نص كل من المادتين المشار إليهما، قبل تعديلها تبعاً بمقتضى القوانين والمراسيم بقوانين السالف ذكرها، التي كانت قبل تعديلها محلاً لقضاء المحكمة بحكميها الصادرين في الدعوى رقم (د/٨٠٨) لسنة (٦) قضائية، والدعوى رقم (د/٢٠١٠/٢) لسنة (٨) قضائية، ومن ثم لا تمتد للنصين المشار إليهما بعد تعديلهما الحجية المطلقة للحكمين المشار إليهما، إذ لم تكن تلك النصوص في ضوء التعديلات المتقدمة مطروحة على المحكمة، أو محلاً لقضائها الصادر في الدعويين المشار إليهما، ولم يصدر -من ثم- في شأنهما قضاءً حاسماً عن هذه المحكمة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المادة (١٢٤) من الدستور تنص على أن "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ"، فالأصل في تطبيق القواعد القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي: خلال المدة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة، وحلت محلها قاعدة جديدة، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القاعدتين -القديمة أو الجديدة- تخضع لحكمها، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القاعدة القديمة يظل خاضعاً لحكمها، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القاعدة الجديدة يخضع لها وحدها.

وحيث إن المسألة المطروحة في الدعوى الماثلة تدور حول اختصاص اللجنة المنشأة طبقاً لنص المادة (٥) من القانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليه للنظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بتقرير حدوث الأخطاء الطبية طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من ذات القانون، وقبول تقرير هذه اللجنة كدليل في الإثبات، الذي يتعلق -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بمسألة ذات طبيعة إجرائية في الخصومة القضائية، ومن ثم يحكم ذلك الإجراء والمراكز القانونية المرتبطة به القانون المعمول به في تاريخ اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الخامس، وهو زوج المدعى عليها الرابعة، كان قد تقدم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠ بشكوى إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية، ضد المدعي الأول، لما نسب إليه من أخطاء طبية ألحقت الأضرار بزواجه وقيدت شكوى برقم ١١٥ لسنة ٢٠١٤، وتمت إحالة الشكوى إلى اللجنة الطبية المختصة المشكّلة بالقرار رقم (ش.م.٨٥) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٢/٨ طبقاً لنص المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المشار إليه، لبحثها في ضوء السجل الطبي والأوراق كافة، وتقديم تقريرها في شأن حدوث الخطأ الطبي في حق الطبيب المذكور، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى خروج الطبيب عن الأصول الطبية المتعارف عليها عالمياً في علاج المريضة وثبوت الخطأ الطبي في علاجها في حقه، وعلى إثر ذلك تمت إحالة المدعي الأول للمحاكمة التأديبية بالقرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٥ الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٤، وكانت النيابة العامة بمناسبة تحقيقها في الاتهام الجنائي الموجّه للمدعي الأول قد كلفت لجنة تقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولة مهنة الطب البشري بإعداد تقرير في شأن الخطأ الطبي المنسوب للمذكور، وانتهت اللجنة في تقريرها رقم (ش ب / ح ع / ١٧١) بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢، وتقريرها المؤرخ ٢٠١٨/٣/٧، إلى وجود قصور وإهمال في حق الطبيب في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في مثل حالة المريضة، لإجراء عملية ربط عنق الرحم من دون وجود حاجة طبية إلى ذلك، والإخفاق في تشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاد، مما ترتب عليه تمزق عنق الرحم والإصابة بنزيف حاد، ترتب على عدم القدرة على السيطرة عليه واستئصال الرحم، ومن ثم تمت إحالة الطبيب إلى المحكمة الجنائية على النحو السابق بيانه تفصيلاً، كما أقام المدعى عليهما الرابعة والخامس الدعوى رقم (٩/١١٨٣١/٢٠١٦/٠٢) أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد المدعي الأول والمستشفى المدعية الثانية،

للمطالبة بتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، وبجلسة ٢٠١٧/٣/٢٢ أصدرت المحكمة حكمها بندب اللجنة المشكّلة طبقاً لنص المادة (٥)، والمادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المعدل، وكلفتها بإعداد تقرير في خصوص حدوث الخطأ الطبي بحق الطبيب المذكور، وانتهت اللجنة إلى ثبوت الخطأ الطبي في حقه، وبجلسة ٢٠٢٢/١٢/٢٧، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول والمستشفى المدعية الثانية متضامنين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى عليهما الرابعة والخامس - في الدعوى الحالية- على النحو المتقدم بيانه، وتأيّد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة ٢٠٢٣/٣/٢٦ عن محكمة الاستئناف العليا -الدائرة الثانية المدنية في الاستئناف رقم (٩/٠٠٣٣٩/٢٠٢٣/٠٣)، وقضت محكمة التمييز - منعقدة في غرفة مشورة- بجلسة ٢٠٢٤/١/٩ بعدم قبول الطعن رقم (٨/٠٠٢٨٨/٢٠٢٣/١٠) المقام أمامها طعنًا على هذا الحكم، ومن ثم فإن الإجراءات المتخذة في الحالة المعروضة، والمراكز القانونية لذوي الشأن المتصلة بها، تخضع للأحكام السارية خلال المراحل الزمنية لنفاذ القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ ثم المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ المعدل له، ومن ثم يسري عليها نص كل من المادتين (٥ ، ٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، مقروءًا في ضوء التعديلات التي أدخلت عليهما بموجبها، والتي تشمل السلطة المختصة بتشكيل لجان الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ووضع النظم والاشتراطات الحاكمة لعملها وممارسة اختصاصاتها، التي يدخل فيها الاختصاص بتقرير حدوث الأخطاء الطبية، والتي تمثل في مجموعها التنظيم القانوني المستحدث الذي يحكم الأوضاع الخاصة بتلك اللجان، والمنظم لهذه المسألة الإجرائية، وإذ لم تكن هذه النصوص المعدلة محلًا لقضاء المحكمة الدستورية، ولم يصدر في شأنها قضاءً حاسمًا بحكمها محل المنازعة الحالية، اللذين انصب فيهما نطاق الخصومة على نص المادتين (٥ ، ٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ قبل تعديلها بالقانونين المشار إليهما، ومن ثم ينحصر عن نص المادتين (٥ ، ٢٧) بعد تعديلهما، نطاق الحجية المطلقة الثابتة لهذين الحكمين، ولذلك لا يكون ثمة صلة بينهما، وبين الأحكام المصورة من المدعين كعقبة في تنفيذهما، مما تتحل معه المنازعة المعروضة، والمثالب الموجهة من المدعين لهذه الأحكام إلى طعن فيها، لا يستتبع ولاية المحكمة الدستورية للفصل فيه، وهو الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق منها.

وحيث إنه بالنسبة إلى طلب القضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بجلسة ٢٠٢٢/٣/٣٠ في منازعة التنفيذ رقم (م.ت/٢/٢٠٢١) لسنة (١٩) قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم (٩/١١٨٣١/٢٠١٦/٠٢)، والحكم الصادر في الاستئناف رقم (٩/٠٠٣٣٩/٢٠٢٣/٠٣)، والقرار الصادر عن محكمة التمييز - منعقدة في غرفة مشورة- في الطعن رقم (٨/٠٠٢٨٨/٢٠٢٣/١٠) المشار إليها.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ٢٠٢٢/٣/٣٠ في منازعة التنفيذ رقم (م.ت/٢/٢٠٢١) لسنة (١٩) قضائية، بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعويين الدستوريين رقم (٠٨/١/د) لسنة (٦) قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٦، ورقم (٢٠١٠/٢/د) لسنة (٨) قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٦/٢٧، فيما فصلًا فيه بأن تقرير اللجنة الطبية المشار إليه لا يقيد القاضي، وله أن يستوفي عقيدته في النزاع من الدليل الذي يطمئن

إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد تضمن هذا الحكم في أسبابه -المكملة لهذا المنطوق التي ترتبط به ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة وتثبت لها ذات الحجية المقررة للمنطوق في حدوده المتقدمة- القضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة التمييز بجلسة ٢٠١٩/١١/١٨ في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩، وحكمها الصادر بجلسة ٢٠٢١/١/٢٥ في الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠، وحكم المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في الاستئناف رقم (٢٩٥٥) لسنة ٢٠١٨.

وحيث إنه إضافة إلى ما سبق عرضه تفصيلاً، فإن ما انصب عليه حكم المحكمة الدستورية في منازعة التنفيذ المشار إليها من القضاء بالمضي في تنفيذ كل من حكمي المحكمة الدستورية المشار إليهما، فيما فصل فيه بأن تقرير اللجنة الطبية المشار إليه لا يقيد القاضي وله أن يستوفي عقيدته في النزاع من الدليل الذي يطمئن إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إنما يعتبر من قبيل التقارير الدستورية التي تملكها المحكمة، تحديداً لمقصدها كما تضمنته مدونات حكمها، وتأكيداً للمعنى المعين الذي استخلصته استخلاصاً سائغاً من النصين المطعون فيهما، في ضوء تحريها لمقاصد المشرع منهما، وذلك بمناسبة الفصل في منازعة التنفيذ المتعلقة بأحكامها الذي تثبت له الحجية، التي يتحدد نطاقها بالعقبات التي تضمنتها أسباب حكمها المكملة للمنطوق -على النحو المشار إليه- والتي انتهت في خصوصها إلى القضاء بعدم الاعتداد بها، وهي الحكم الصادر عن محكمة التمييز في الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٩، وحكمها الصادر في الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠، وحكم المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في الاستئناف رقم (٢٩٥٥) لسنة ٢٠١٨ المار ذكرها، التي يتحدد بها موضوع منازعة التنفيذ المشار إليها، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك الأحكام، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، دون غيرها، وينحصر فيها -لذلك- نطاق الحجية الثابتة لهذا الحكم، ومن ثم لا يكون ثمة صلة بين هذا القضاء وما تطرحه المنازعة المعروضة، والأحكام موضوعها، المصورة من المدعين بأنها عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في منازعة التنفيذ المشار إليها، وهي الحكم الصادر في الدعوى رقم (٩/١١٨٣١/٢٠١٦/٠٢)، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم (٩/٠٠٣٣٩/٢٠٢٣/٠٣)، وقرار محكمة التمييز -منعقدة في غرفة مشورة- الصادر في الطعن رقم (٨/٠٠٢٨٨/٢٠٢٣/١٠) القاضي بعدم قبول الطعن، مما تنحل معه طلبات كل من المدعين في شأن هذه الأحكام، وما وُجّه إليها من مثالب على النحو المتقدم، إلى طعن في هذه الأحكام لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق منها.

وفي ضوء ما تقدم جميعه، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات.

رئيس المحكمة

نائب الرئيس

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة